

1517767-11.2019.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS INDICANDO A AUTORIA DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VÍTIMA QUE RECONHECE O AUTOR DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1517767-11.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517767-11.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212852/2019 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 6444426 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 3183/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2212852 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 3183/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2212852 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 3183/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAXIMO ANDRES TORRES BAQUE

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

MÁXIMO ANDRES TORRES BAQUE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque na tarde de 23 de julho de 2019, por volta das 15h00, na rua Coronel Xavier de Toledo 18, República, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, para proveito próprio, para proveito próprio, um aparelho celular da marca Motorola Moto G 7, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente a Jesus Rodes Rodes, vítima maior de 60 anos.

Segundo a denúncia, o acusado, aproveitando de um momento de distração da vítima, que ajudava uma passageira a desembarcar de seu táxi em via pública, retirou o celular de Jesus do painel do carro, colocou em sua mochila e evadiu-se.

Contudo, ao ser informado do furto por um motorista de ônibus, a testemunha André

Galasso, que estava do outro lado da rua, conseguiu, após breve perseguição, capturar o acusado. Assim, este retirou o celular da mochila e entregou para a testemunha. A vítima identificou o aparelho como sendo seu.

Na sequência, guardas municipais foram acionados, o acusado foi levado para a delegacia e, ao ser interrogado, permaneceu silente.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 29/33). No dia 02 de agosto de 2019, a prisão preventiva foi revogada, sendo o alvará de soltura cumprido na mesma data (fl. 75/76).

A denúncia foi recebida (fl. 68/69), o réu foi citado (fl. 73) e apresentou resposta à acusação (fl. 90).

A audiência de instrução, debates e julgamento, designada para 04 de março de 2021, restou prejudicada ante a ausência do réu, posto que não apresentado pelo CDP Pinheiros III por ter sido colocado em liberdade por outro processo.

Em 29 de março de 2022, ocorreu audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade pela qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo também realizado o interrogatório do réu.

Em sede de debates, o Ministério Público se manifestou pela parcial procedência da ação, uma vez que entendeu que o crime não chegou a ser consumado, devido a inexistência de posse mansa e pacífica do objeto. O Parquet não requereu nada na primeira fase da dosimetria, reconhecendo, na segunda fase, a agravante pelo cometimento do delito contra pessoa idosa e, na terceira fase, a causa de diminuição atinente à tentativa. Por fim, requer o regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, como posto no art. 44 do Código Penal.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O caso é de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 155, caput, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fl. 9) e Laudo IC (fls. 81/83). A autoria é igualmente certa, sobretudo pelas provas orais amealhadas nos autos (fls.153).

Na primeira fase da persecução penal, o réu permaneceu silente.

Em seu depoimento em juízo, a vítima, Jesus Rodes Rodes, disse que seu celular foi furtado, mas o recuperou. Foi ajudar uma passageira e sinalizaram que o celular estava sendo subtraído, abordou o furtador e reaveu o bem, deteve o acusado, chamou a polícia e foi para delegacia. Por fim, disse que não teve dúvida de que a pessoa detida era a que subtraiu o aparelho.

O Guarda Civil Metropolitano, Marco Antonio Silva, em seu depoimento, em juízo, recordou-se dos fatos. Disse que estava em serviço na Rua Xavier de Toledo quando populares disseram que foi furtado o celular de um taxista, chegou ao local e o acusado já estava detido pela vítima e testemunha. A vítima disse que foi atrás do acusado e o deteve. O celular foi recuperado.

Em juízo, a testemunha André Galasso disse que foi ele quem conteve o autor do furto. A testemunha informou que, assim como a vítima, é taxista, afirmou que a vítima havia saído do carro para ajudar uma passageira a desembarcar. Disse que o motorista do ônibus sinalizou sobre o furto e que foi atrás do acusado, de tal forma que recuperou o celular da vítima e conteve o réu. Por fim, disse que não perdeu o acusado de vista em nenhum momento.

O interrogatório do réu restou prejudicado devido à sua ausência.

Eis a prova coligida.

Passo a valoração do conjunto probatório.

A materialidade do delito ficou comprovada sem sombra de dúvida pelo depoimento da vítima, uma vez que descreveu que, ao sair de seu veículo, com o qual exerce a

atividade laboral de taxista, teve seu celular furtado.

Quanto a autoria, primeiramente destaco que o réu foi detido de posse da res furtiva, conforme depoimento das testemunhas e da vítima, em juízo. Ainda, a vítima reconheceu o réu como autor do delito, estando plenamente certa da afirmação, uma vez que auxiliou na captura do furtador e na recuperação de seu aparelho celular. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS INDICANDO A AUTORIA DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VÍTIMA QUE RECONHECE O AUTOR DO ROUBO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E RATIFICA O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE HARMONIOSAMENTE DEMONSTRA A AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO QUE SE REALIZA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO QUANTITATIVA. TESE ULTRAPASSADA NA JURISPRUDÊNCIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA.

1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é prova idônea que merece credibilidade, essencialmente se é uníssona com o restante das provas.

(TJ-PR - ACR: 4985920 PR 0498592-0, Relator: Rosana Andriquetto de Carvalho, Data de Julgamento: 30/10/2008, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7748)

Assim, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante, de posse do celular subtraído, sendo certo que a vítima reconheceu o bem como sendo de sua propriedade, há provas concretas da materialidade e autoria delitivas, a condenação se impõe. Por fim, acolho a tese de desclassificação para a forma tentada, apresentada pela acusação e defesa.

No caso em questão, segundo o depoimento de André Galasso, testemunha que conteve o réu, ele não o perdeu de vista em nenhum momento, sendo o responsável pela recuperação da res furtiva. Ainda, a própria vítima atuou na recuperação do aparelho celular, de tal forma que ajudou a conter o réu e permaneceu com ele até o momento no qual o Guarda Civil Metropolitano chegou.

Assim, uma vez que o acusado foi perseguido após o furto e a res furtiva não saiu da esfera de vigilância, há o crime de furto tentado, e não consumado.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado não ostenta mau antecedente, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando-se em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em atenuante, havendo, contudo, a incidência da agravante presente no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, de tal forma que fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o furto se deu na modalidade tentada, reduzo a pena em 1/3, totalizando 09 meses e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atendidos os requisitos legais do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, o réu é tecnicamente primário e a pena fixada é menor que 4 anos.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, poderá recorrer da mesma forma.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu MÁXIMO ANDRES TORRES BAQUE, devidamente qualificado nos autos, às penas de 09 meses e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso nas penas do art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços

à comunidade ou a entidades públicas. O réu poderá interpor recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. O acusado foi assistido pela Defensoria Pública. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA